主題精選：界址爭議 📝 未讀
共收錄 2 篇文章。
1. 重測發生界址爭議之處理
發布日期: 2026-02-10
內文
• (一) 重測發生界址爭議之意義相鄰土地所有權人因重測指界時，對於土地間之界址認知不一
致。
• (二) 界址爭議之處理重點
1. 調處 (1)土地所有權人因設立界標或到場指界發生界址爭議時，準用第五十九條第二項規定
處理之。（土法§46-2） (2)應由該管直轄市或縣（市）地政機關予以調處，不服調處者，
應於接到調處通知後十五日內，向司法機關訴請處理，逾期不起訴者，依原調處結果辦理
之。（土法§59 II）
2. 調處或起訴中之註記重測結果公告時，部分土地之界址爭議，尚未依土地法第五十九條
第二項程序處理完畢者，應於公告文載明重測地籍圖經公告期滿確定後，登記機關不得受
理申請依重測前地籍圖辦理複丈。並附記下列土地因界址爭議，正依法處理中字樣。（土
地法第四十六條之一至第四十六條之三執行要點§16 I）
3. 未解決前發生移轉重測期間發生界址爭議尚未解決之土地，申請所有權移轉或他項權利
設定登記者，應由權利關係人出具切結書敘明於界址確定後，其面積與原登記面積不符
時，同意由地政機關逕為更正。（地測§201-1）
4. 判決確定後之處理 (1)界址爭議經法院判決確定後，應即據以施測，並將施測結果公告。
（土地法第四十六條之一至第四十六條之三執行要點§16 II） (2)亦即實施地籍圖重測時，
因界址爭議事件經法院判決確定後據以補辦重測（應由土地所在地地政事務所依據法院判
決意旨及鑑定書圖補正地籍調查表，並由重測機關辦理後續重測事宜），係依土地法第46
條之2第2項準用同法第59條第2項規定辦理，並將重測結果依同法第46條之3予以公告
（內政部89年11月28日台(89)內地第8916268號函）
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下

2. 界址爭議
發布日期: 2017-08-31
內文
各位同學好
今天來談談有關界址爭議之相關概念首先，可先參考最近一篇新聞：鑑界誤差不到2坪老夫婦
18年來無屋可住【原文轉自：自由時報】
最近上課講到的第二章地籍編中，有關土地法第46條之2（考試重點-經紀人選擇題尤為注意）
規定：
重新實施地籍測量時，土地所有權人應於地政機關通知之限期內，自行設立界標，並到場指
界。逾期不設立界標或到場指界者，得依左列順序逕行施測：一、鄰地界址。二、現使用人之
指界。三、參照舊地籍圖。四、地方習慣。土地所有權人因設立界標或到場指界發生界址爭議
時，準用第五十九條第二項規定處理之（即調處）。
今按實施地籍測量時，係以當事人到場指界為原則，但當相鄰兩界址之土地所有權人到場指界
不一，發生界址爭議時，主要先由地籍調查人員及地政事務所就爭議情形予以協調，如果還不
能解決時，再報請縣市政府不動產糾紛調處委員會予以調處。土地所有權人接到縣市政府調處
結果通知若有不服時，應在接到通知書15日內向司法機關訴請確認界址。逾15日後如不提起訴
訟者，依照調處結果辦理重測。
而上述新聞的案例，其臺灣雲林地方法院民事判決89年度簡上字第10號裁判書，部分有關地
籍圖重測之判斷標準內容可供參考：
按相鄰兩土地間，其具體界址何在？如有圖地相符之地籍圖可稽，自以地籍圖為準，惟如地籍
圖有所不備或不精確時，則應參酌以下等判斷經界之資料，秉持公平之原則，合理認定之：
1. 鄰接各土地之買賣契約或地圖（實測圖、分割圖、分筆圖）。
2. 經界標識之狀況（經界石、經界木、木樁、基石、埋炭等）。
3. 經界附近占有之沿革（房屋、廚房、廁所、自來水管、水溝之位置及系爭土地之利用狀
況）。
4. 登記簿面積與各土地實測面積之差異。
此觀諸土地法第四十六條之二第一項規定自明。足見確定界址非以當事人之指界位置為唯一之
認定標準，尚須參照舊地籍圖及鄰地界址等客觀基準以為斷。

另土地重測，旨在以較科學方法，更新進之測量技術和儀器，普收測量整理地籍實效，使地籍
資料更趨於正確，以杜糾紛，此觀諸土地法第四十六條之一、第四十六條之二第一項、第四十
七條及地籍測量實施規則等之規定自明，是如重測後土地面積較重測前登記面積有所增減自應
以較新及較精密測量所得之重測面積為準。
以上內容可作為土地法第46條之2參考。
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下